

PONTO FINAL

O que é

Estabelece diretrizes para prevenir a paralisação e o abandono de obras e contratos de engenharia do Estado da Bahia, aperfeiçoando a gestão de riscos, a fundamentação das garantias contratuais e o acompanhamento da execução.

Nas contratações de maior risco, o Estado deverá avaliar previamente as garantias adequadas à natureza, ao vulto e à complexidade do empreendimento, considerando inclusive a possibilidade de utilização do seguro-garantia com cláusula de retomada, nas hipóteses admitidas pela legislação federal.

A proposta também busca aprimorar a transparência sobre o desenvolvimento das obras estaduais, aproveitando os sistemas e obrigações de publicidade existentes.

O acompanhamento público deverá permitir relacionar o cronograma inicialmente aprovado às alterações posteriores, aos aditivos contratuais, à evolução dos custos, às medições realizadas e à execução física efetivamente demonstrada.

Alterações relevantes deverão permanecer identificáveis, com registro de sua justificativa, impacto financeiro e repercussão sobre o prazo ou o objeto contratado, quando aplicáveis.

Nos casos de paralisação, deverão ser disponibilizadas informações sobre sua ocorrência, motivação, medidas administrativas adotadas e previsão de retomada, quando tecnicamente possível e sem exposição de informações legalmente sigilosas.

Quem atende

População baiana, usuários dos serviços públicos, trabalhadores, empresas contratadas, gestores públicos e órgãos responsáveis pelo controle das obras estaduais.

Por que existe

O abandono ou a paralisação de uma obra pode gerar novas licitações, custos adicionais, deterioração de estruturas e atraso na entrega de serviços públicos.

A Bahia já possui regras de gestão contratual e mecanismos de transparência. Inclusive, a Orientação Técnica AGE nº 01/2026 contempla a divulgação de cronogramas físico-financeiros, medições, relatórios fotográficos e justificativas de paralisação.

A proposta acrescenta uma dimensão específica: facilitar a comparação histórica entre o planejamento original, as alterações formalizadas e aquilo que foi efetivamente executado, conectando transparência e prevenção de paralisações.

Problemas que resolve

Fortalece a análise de riscos antes da contratação, melhora a fundamentação das garantias escolhidas e facilita a identificação de alterações sucessivas que possam comprometer prazo, custo ou conclusão do empreendimento.

Também permite acompanhar os efeitos dos aditivos e das paralisações, utilizando informações já produzidas durante a execução contratual.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 37 e 70 da Constituição Federal, na Lei nº 14.133/2021 e na Lei baiana nº 14.634/2023.

A legislação nacional já estabelece modalidades de garantia, limites percentuais, critérios para sua utilização e regras específicas para seguro-garantia com cláusula de retomada. A proposta estadual deverá atuar na fundamentação das decisões, no gerenciamento de riscos e na transparência, sem modificar o regime federal dos seguros ou das licitações.

A aplicação de sanções administrativas continuará sujeita às hipóteses, competências, procedimentos e garantias definidos na legislação vigente. A política não criará impedimentos automáticos de contratação por mero atraso nem novas sanções genéricas contra agentes públicos.

Sua implementação poderá aproveitar os gestores e fiscais de contratos, os sistemas de acompanhamento de obras, a SAEB e as estruturas de controle já existentes, deixando ao Executivo os procedimentos internos.

O projeto observará o Tema 917 do STF e as exigências fiscais pertinentes.

PLANO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS

O que é

Estabelece diretrizes para a integração do planejamento territorial entre municípios baianos que compartilham problemas, estruturas ou atividades econômicas que ultrapassam suas fronteiras administrativas.

A política poderá contemplar estudos e instrumentos voluntários de cooperação sobre mobilidade, expansão urbana, recursos hídricos, saneamento, meio ambiente, áreas de risco, infraestrutura regional e serviços públicos compartilhados.

Também poderá promover estudos sobre a complementaridade econômica entre municípios com atividades relacionadas à agricultura, agroindústria, indústria, comércio, transporte e logística.

Essa integração buscará identificar oportunidades de planejamento conjunto de corredores produtivos, infraestrutura de escoamento, localização de equipamentos regionais e investimentos de interesse compartilhado.

Nos territórios sujeitos à implantação ou ampliação de empreendimentos industriais e grandes investimentos produtivos, a política poderá contemplar estudos sobre seus efeitos na ocupação urbana, na mobilidade, na demanda habitacional e na necessidade de expansão dos serviços públicos.

O planejamento também poderá considerar a localização dos empreendimentos habitacionais estaduais em relação às oportunidades de emprego, aos serviços de transporte coletivo e à infraestrutura urbana disponível, buscando evitar que novas unidades sejam implantadas em áreas desconectadas da dinâmica econômica e social de seus municípios.

A proposta poderá estimular a cooperação técnica para identificação de áreas adequadas a projetos habitacionais integrados a comércio, serviços e equipamentos comunitários, sempre que essa configuração for compatível com o plano diretor e as normas municipais de uso e ocupação do solo.

Também poderá contemplar estudos para aproveitamento de áreas urbanas subutilizadas, requalificação de imóveis e desenvolvimento de projetos de uso misto, respeitados os instrumentos urbanísticos e os procedimentos legalmente previstos.

Na preparação de novos empreendimentos habitacionais, a integração deverá considerar as necessidades de escolas, unidades de saúde, equipamentos de assistência social, espaços comunitários, segurança pública, saneamento, transporte e acessibilidade.

Esses estudos poderão subsidiar a articulação entre investimentos estaduais, planejamento municipal e instrumentos de cooperação, visando à implantação de bairros integrados à cidade, em vez de empreendimentos residenciais isolados.

A cooperação deverá observar as competências municipais, as atribuições estaduais e os instrumentos de planejamento territorial existentes, sem impor alteração dos planos diretores ou integração compulsória das administrações municipais.

Quem atende

Municípios baianos com forte interdependência territorial ou econômica, especialmente localidades vizinhas, regiões metropolitanas, áreas de expansão industrial e territórios que compartilham infraestrutura, deslocamentos populacionais, atividades produtivas ou serviços públicos.

Também atende a população residente nesses territórios e as famílias beneficiárias de programas habitacionais estaduais.

Por que existe

A implantação de novos empreendimentos habitacionais e produtivos pode modificar simultaneamente as necessidades de transporte, moradia, saneamento, educação, saúde e infraestrutura.

Esses efeitos nem sempre ficam restritos ao município no qual o investimento está localizado.

A Lei baiana nº 14.800/2024 já estabelece como diretrizes o aproveitamento de áreas urbanas com infraestrutura, a proximidade de equipamentos públicos e a integração do planejamento habitacional com as políticas de desenvolvimento urbano e econômico.

A proposta busca aperfeiçoar a dimensão territorial e interfederativa desse planejamento, sem repetir os programas habitacionais existentes.

Problemas que resolve

Busca reduzir a fragmentação do planejamento entre municípios, antecipar necessidades compartilhadas de infraestrutura e facilitar a articulação entre territórios economicamente complementares.

Também permite identificar situações em que a implantação de moradias distantes de empregos e serviços possa aumentar custos de deslocamento e demanda por novos investimentos públicos.

A análise da localização dos empreendimentos e de suas necessidades de infraestrutura poderá subsidiar decisões mais integradas, sem determinar por lei a localização obrigatória de projetos específicos.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 23, IX, 24, I, 25, § 3º, 30 e 182 da Constituição Federal, no Estatuto da Cidade, na Lei nº 13.089/2015 e na legislação estadual de habitação e desenvolvimento urbano.

A dimensão habitacional poderá articular-se à Lei estadual nº 11.041/2008 e à Lei nº 14.800/2024, aproveitando os instrumentos de planejamento e execução já existentes.

A legislação federal reconhece o plano diretor municipal como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. A definição do zoneamento, do uso misto e das condições urbanísticas permanecerá sujeita aos municípios e aos respectivos procedimentos legais.

Nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas formalmente instituídas, a integração respeitará os instrumentos de governança e os planos de desenvolvimento urbano integrado.

A execução poderá aproveitar as estruturas estaduais de planejamento, desenvolvimento urbano, habitação e desenvolvimento econômico, com regulamentação pelo Executivo.

O projeto observará o Tema 917 do STF, sem criar órgãos ou cargos nem reorganizar a Administração, permanecendo aplicáveis as exigências fiscais pertinentes.

FIO DIRETO

O que é

Cria um sistema estadual para receber, registrar, encaminhar e acompanhar denúncias de fios e cabos abandonados, caídos, não identificados, clandestinos ou em situação de risco. O cidadão poderá enviar localização, foto e descrição do problema, recebendo um protocolo para acompanhar a ocorrência até seu encaminhamento ao responsável.

Quem atende

Toda a população exposta a fios e cabos irregulares em postes e redes aéreas, especialmente pedestres, motociclistas, motoristas, moradores e comerciantes. Também alcança irregularidades existentes em áreas e infraestruturas administradas pelo Estado.

Por que existe

Hoje, quem encontra um cabo caído ou aparentemente clandestino muitas vezes não sabe se deve procurar a Prefeitura, a distribuidora de energia, a empresa de internet, a Anatel ou outro órgão. Além disso, a Bahia já possui proposta para retirada de fios sem uso, mas ainda há espaço para organizar especificamente a identificação, o encaminhamento e o acompanhamento de ocorrências envolvendo fiação irregular.

Problemas que resolve

A denúncia será registrada e classificada conforme o risco. O Estado encaminhará a ocorrência à distribuidora ou autoridade competente, que poderá identificar, por seus cadastros, qual empresa utiliza aquele poste e determinar a regularização conforme as normas aplicáveis.

O fluxo será:

denúncia → registro → identificação do responsável → encaminhamento → regularização → acompanhamento da solução.

Casos envolvendo risco imediato terão prioridade. Se não houver resposta ou regularização, a ocorrência poderá ser reiterada e encaminhada aos órgãos reguladores competentes. Em rodovias, imóveis e demais áreas administradas diretamente pelo Estado, os órgãos estaduais poderão fiscalizar e exigir a regularização das ocupações dentro de suas próprias competências.

Sustentação jurídica

A proposta pode ser estruturada como **Projeto de Lei Ordinária**, preferencialmente aperfeiçoando o PL 25.593/2024, que já tramita na ALBA sobre retirada de cabos sem uso.

A Bahia não substituirá a Anatel ou a Aneel nem criará regras técnicas próprias para telecomunicações e energia. O Estado atuará principalmente no registro, encaminhamento, acompanhamento das ocorrências e fiscalização de seu próprio patrimônio.

A execução deverá aproveitar órgãos, canais e sistemas estaduais já existentes, deixando ao Poder Executivo a distribuição interna das responsabilidades e a regulamentação dos procedimentos. A eventual existência de despesas não configura automaticamente vício de iniciativa, conforme o **Tema 917 do STF**, permanecendo aplicáveis as exigências fiscais quando houver aumento efetivo de gastos.

RAIO-X DAS ESTRADAS

O que é

Criar uma avaliação técnica periódica das rodovias estaduais não concedidas, identificando as condições de conservação, segurança, tráfego, sinalização e vulnerabilidade da infraestrutura. Os resultados serão divulgados de forma acessível, por rodovia ou trecho, e os segmentos em situação crítica deverão receber uma resposta pública indicando as medidas previstas ou em estudo.

Quem atende

Motoristas, passageiros, moradores do interior, produtores, transportadores, empresas e municípios que dependem da malha rodoviária estadual.

Por que existe

A Bahia já possui instrumentos técnicos de gestão e avaliação de rodovias, inclusive por meio do CREMA Integrado e do Pro-Rodovias, mas essas ferramentas não equivalem a uma obrigação legal geral de avaliar periodicamente toda a malha não concedida, divulgar sua situação e apresentar resposta para os trechos críticos.

Problemas que resolve

Cria um diagnóstico permanente da situação das rodovias, dá transparência às prioridades de manutenção e impede que trechos deteriorados permaneçam indefinidamente sem uma resposta pública. Conforme o diagnóstico, a solução poderá envolver conservação, recuperação, contratos de manutenção por desempenho, obras estruturais ou, quando houver viabilidade técnica e econômico-financeira, concessão ou PPP.

Sustentação jurídica

A política está relacionada à competência estadual sobre sua infraestrutura rodoviária e ao art. 206 da Constituição da Bahia, que vincula o sistema viário à segurança e à preservação da vida. Pode ser apresentada por PL ordinário parlamentar desde que estabeleça normas gerais e deveres de transparência, sem criar órgãos, cargos ou determinar a organização interna da Administração. O Tema 917 do STF afasta a ideia de que a mera geração de despesa produza automaticamente vício de iniciativa. A execução poderá aproveitar as estruturas, sistemas e contratos rodoviários estaduais já existentes, cabendo ao Executivo regulamentar a distribuição administrativa das responsabilidades. A concessão não será automática: dependerá dos estudos e requisitos previstos na legislação federal aplicável.

VILAS MILITARES PARA PM'S

O que é

Criação de uma linha habitacional específica para profissionais da segurança pública estadual dentro do **Minha Casa Minha Vida - Bahia**, facilitando o financiamento e a aquisição da casa própria e permitindo a implantação de **Núcleos Residenciais Protegidos**, inspirados no conceito das vilas militares.

Esses núcleos seriam empreendimentos residenciais planejados considerando as particularidades e os riscos da atividade de segurança pública, podendo contar com controle de acesso, infraestrutura de proteção, preservação de informações sensíveis dos moradores e outras soluções definidas tecnicamente pelo Estado.

A adesão aos núcleos seria voluntária. O profissional também poderia utilizar a linha habitacional para adquirir imóvel fora desses empreendimentos.

Quem atende

Policiais militares, policiais civis, policiais penais, bombeiros militares e demais profissionais estaduais da segurança pública abrangidos pela legislação e pela regulamentação, observados critérios objetivos de renda, necessidade habitacional, tempo de serviço e demais requisitos do programa estadual.

Por que existe

Profissionais da segurança pública estão expostos a riscos decorrentes da própria atividade, que podem alcançar também suas famílias e seus locais de residência.

Ao mesmo tempo, muitos desses profissionais enfrentam as mesmas dificuldades de acesso à casa própria existentes para outras famílias.

A Bahia já possui uma política estadual de habitação que permite linha específica para servidores civis e militares. A proposta aproveita essa estrutura para criar uma modalidade especializada para segurança pública, sem construir uma nova burocracia do zero.

Problemas que resolve

Facilita o acesso dos profissionais da segurança pública à casa própria por meio de financiamento, subsídios e outros instrumentos habitacionais existentes.

Permite integrar benefícios estaduais com programas e linhas federais, inclusive o **Habite Seguro**, criando uma porta de acesso mais organizada para o profissional da segurança.

Também permite a implantação de **Núcleos Residenciais Protegidos**, com planejamento urbano e medidas de segurança compatíveis com as particularidades da atividade policial.

Os núcleos poderão ser distribuídos territorialmente e dimensionados conforme estudos técnicos, evitando concentração excessiva de profissionais e famílias em um único endereço.

A proposta aproveita terrenos, programas, estruturas administrativas e instrumentos habitacionais já existentes sempre que possível, reduzindo custos de implantação e evitando a criação de novos órgãos.

Sustentação jurídica

A Constituição Federal reconhece a moradia como direito social e atribui aos Estados competência para promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais.

Na Bahia, a **Lei Estadual nº 14.800/2024**, que instituiu o Minha Casa Minha Vida - Bahia, já permite expressamente que servidores públicos civis e militares estaduais tenham uma **linha de atendimento habitacional específica**, desde que preencham os requisitos do programa.

O **Decreto nº 23.287/2024** também já prevê diferentes modalidades de atendimento habitacional, integração com programas financiados pelo FGTS e utilização das estruturas existentes da SEDUR e da SAEB para projetos direcionados a servidores públicos. Portanto, a proposta pode ser executada aproveitando a estrutura administrativa existente, deixando ao Poder Executivo a distribuição interna das responsabilidades.

A legislação baiana ainda estabelece como diretriz a integração da política habitacional com outras políticas públicas, inclusive a **segurança pública**, o que oferece fundamento adicional para a criação de empreendimentos residenciais adaptados às particularidades desses profissionais.

No plano federal, a **Lei nº 14.312/2022** instituiu o Programa Habite Seguro especificamente para facilitar o acesso à moradia própria de profissionais da segurança pública, permitindo que a política baiana seja desenhada de forma complementar e integrada ao programa nacional.

Para reduzir risco de vício de iniciativa, o projeto parlamentar deve permanecer no campo da **política habitacional**, sem transformar o benefício em parcela remuneratória ou vantagem funcional decorrente do cargo, sem criar órgãos, cargos ou modificar a estrutura das corporações.

Essa arquitetura é compatível com o **Tema 917 do STF**, segundo o qual a existência de despesa decorrente de lei parlamentar não gera, isoladamente, vício de iniciativa; o problema ocorre quando a norma interfere na estrutura ou nas atribuições dos órgãos do Executivo ou no regime jurídico dos servidores.

Por outro lado, a Constituição da Bahia reserva ao Governador matérias relativas ao regime jurídico dos servidores e militares, organização administrativa, orçamento, estrutura dos órgãos e efetivos das forças de segurança. Por isso, localização dos Núcleos Residenciais Protegidos, protocolos de segurança, administração dos empreendimentos, critérios operacionais e eventual utilização de imóveis públicos devem permanecer sob regulamentação e decisão do Poder Executivo.

O projeto também não deve estabelecer publicamente detalhes sensíveis sobre os mecanismos de proteção dos empreendimentos. Esses elementos deverão ser definidos tecnicamente pelos órgãos competentes, considerando a segurança dos profissionais e de suas famílias.

Caso se pretenda criar verdadeiras **vilas funcionais pertencentes ao Estado**, com imóveis públicos cedidos ao policial em razão do exercício do cargo, essa parcela da política deverá preferencialmente ser encaminhada ao Governador por **Indicação**, por possuir relação mais direta com patrimônio estadual, organização administrativa e regime funcional.

Assim, o núcleo parlamentar mais seguro é criar e aperfeiçoar a **linha habitacional especializada e a possibilidade de Núcleos Residenciais Protegidos**, utilizando a Lei nº 14.800/2024 e as estruturas já existentes, enquanto os aspectos administrativos, operacionais, financeiros e de segurança permanecem para regulamentação do Poder Executivo.

MÉRITO NA MORADIA

O que é

Incluir no Minha Casa Minha Vida – Bahia um critério adicional de mérito educacional para famílias em situação de vulnerabilidade que tenham estudantes da rede pública com desempenho escolar destacado. O mérito funcionará na hierarquização ou no desempate entre famílias já habilitadas ao programa, sem retirar as prioridades destinadas às situações de maior vulnerabilidade.

Quem atende

Famílias de baixa renda já aptas aos programas habitacionais estaduais que tenham crianças ou jovens matriculados na rede pública de ensino da Bahia e que apresentem desempenho educacional de destaque, aferido por critérios objetivos de rendimento e frequência definidos em regulamentação.

Por que existe

A política habitacional baiana já prioriza diversas situações de vulnerabilidade, mas atualmente não utiliza o desempenho educacional como elemento adicional de seleção. A proposta conecta duas políticas sociais sem criar um novo benefício: a família continua precisando cumprir todos os requisitos habitacionais, mas o esforço escolar pode funcionar como critério complementar quando houver famílias em condições equivalentes.

Problemas que resolve

Cria um incentivo concreto à permanência e ao desempenho escolar, reconhece estudantes da rede pública que se destacam mesmo em situações socioeconômicas adversas e permite utilizar a política habitacional também como estímulo educacional. O critério não dependerá de ficha disciplinar ou antecedentes do aluno e não permitirá que o mérito escolar ultrapasse prioridades legais destinadas a situações habitacionais ou sociais mais graves.

Sustentação jurídica

A Constituição Federal reconhece moradia e educação como direitos sociais e atribui aos Estados competência para políticas habitacionais e legislação urbanística; a Constituição da Bahia também reconhece a atuação estadual em política urbana e habitação popular. A proposta pode ser feita por PL ordinário alterando a Lei nº 14.800/2024 e utilizando as estruturas já existentes, deixando ao Executivo a definição dos indicadores educacionais, comprovação e integração administrativa. O Tema 917 do STF permite iniciativa parlamentar mesmo havendo eventual despesa, desde que a lei não crie cargos, reorganize órgãos ou determine suas atribuições internas. Nas operações que utilizem recursos ou regras do Minha

Casa Minha Vida federal, o critério somente poderá ser aplicado quando compatível com as prioridades e normas da União.

MORAR BEM

O que é

Estabelece diretrizes para aperfeiçoar a Política Estadual de Habitação de Interesse Social da Bahia, integrando prevenção da precarização urbana, regularização fundiária, urbanização de assentamentos e melhoria das condições habitacionais.

A proposta busca apoiar os municípios na identificação de núcleos urbanos informais, no planejamento da regularização e na preparação das intervenções necessárias à transformação desses territórios em bairros integrados à cidade.

Poderá contemplar a utilização coordenada das bases estaduais territoriais, patrimoniais, fundiárias e ambientais, aproveitando sistemas oficiais existentes e instrumentos de cooperação com os municípios.

Também poderá incorporar georreferenciamento, imagens de satélite e outras tecnologias de análise territorial para acompanhar a expansão urbana, identificar alterações relevantes na ocupação do solo e orientar medidas preventivas de planejamento e fiscalização.

Essas ferramentas terão finalidade de diagnóstico e apoio técnico. A identificação automatizada de uma nova ocupação não produzirá, isoladamente, declaração de ilegalidade, determinação de desocupação ou responsabilização de seus moradores.

Nas áreas públicas estaduais, o projeto poderá contemplar o aperfeiçoamento da identificação das ocupações existentes, a verificação de sua situação jurídica e a análise das possibilidades de regularização ou destinação habitacional, observando os requisitos legais e os direitos das pessoas envolvidas.

A política também poderá apoiar a identificação de ocupações situadas em áreas de risco ambiental, geológico ou hidrológico, articulando estudos técnicos e medidas de prevenção com os órgãos competentes.

A permanência das famílias no território deverá ser considerada sempre que houver solução tecnicamente segura e juridicamente adequada. O reassentamento será utilizado nas hipóteses em que a permanência não puder ser viabilizada conforme a legislação, mediante atendimento habitacional compatível e preservação, sempre que possível, dos vínculos familiares, sociais e econômicos.

O projeto poderá estimular instrumentos de cooperação com empresas, instituições financeiras e organizações da sociedade civil para implantação ou recuperação de infraestrutura habitacional, melhoria de moradias e requalificação urbana, conforme os regimes jurídicos aplicáveis.

Também prevê apoio técnico voluntário aos municípios para identificar e prevenir parcelamentos irregulares do solo urbano, mediante compartilhamento de informações, orientação técnica e utilização de sistemas territoriais existentes.

Nos territórios afetados pelo domínio de organizações criminosas, as ações habitacionais poderão articular-se às políticas estaduais de recuperação institucional, visando à melhoria das condições urbanas e à continuidade dos serviços públicos, sem confundir a política de moradia com operações de segurança.

A implementação aproveitará o Bahia Regulariza, o Minha Casa Minha Vida – Bahia e os instrumentos estaduais de habitação, sem criar outro programa geral de regularização fundiária.

Quem atende

Famílias de baixa renda residentes em núcleos urbanos informais, assentamentos precários ou áreas com insegurança fundiária, deficiência de infraestrutura ou exposição a riscos ambientais.

Também atende municípios que necessitem de apoio técnico estadual para desenvolver projetos de regularização, urbanização e prevenção da expansão urbana desordenada.

Por que existe

A Bahia já dispõe do Bahia Regulariza e do Minha Casa Minha Vida – Bahia, que contempla regularização fundiária, melhoria habitacional, requalificação de imóveis e urbanização de assentamentos.

A proposta não pretende criar novamente essas modalidades. Seu diferencial é estabelecer maior integração entre informações territoriais, identificação preventiva de problemas, preparação da regularização e acompanhamento das condições urbanas após as intervenções.

A utilização das tecnologias deverá servir ao planejamento público, preservando o tratamento individualizado dos processos fundiários e habitacionais.

Problemas que resolve

Busca reduzir a fragmentação das informações utilizadas no planejamento habitacional, facilitar a identificação antecipada de necessidades de regularização e melhorar a articulação das ações estaduais com as responsabilidades municipais.

Também permite identificar ocupações em áreas públicas e de risco, orientar medidas de prevenção e facilitar a requalificação de territórios que necessitem de infraestrutura, saneamento e serviços públicos.

Nos assentamentos já existentes, a proposta pretende evitar que a obtenção de documentação fundiária seja tratada como solução suficiente quando ainda houver deficiências relevantes de habitabilidade ou infraestrutura.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 6º, 23, IX, 24, I, 30 e 182 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 13.465/2017, no Estatuto da Cidade e na Lei baiana nº 11.041/2008.

A Lei nº 14.800/2024 já institui o Minha Casa Minha Vida – Bahia e contempla regularização fundiária, melhoria habitacional e integração com infraestrutura e equipamentos públicos. O projeto deverá aperfeiçoar sua execução, sem criar política habitacional concorrente.

A Reurb observará as competências estabelecidas pela Lei nº 13.465/2017, inclusive a competência municipal para o processamento e a aprovação dos procedimentos em geral e a possibilidade específica de atuação dos estados na regularização de terras de sua propriedade, prevista no art. 30, § 4º.

A atuação preventiva em áreas de risco deverá observar os estudos técnicos exigidos pela legislação. A Lei nº 13.465/2017 condiciona a regularização nessas áreas à análise da possibilidade de eliminar, corrigir ou administrar os riscos, prevendo realocação nas situações legalmente especificadas.

O apoio estadual à prevenção de parcelamentos ilegais não substituirá o poder de polícia urbanística municipal nem criará infrações penais próprias.

A execução poderá utilizar Sedur, estruturas estaduais de habitação, planejamento, patrimônio e Defesa Civil, com a distribuição interna das responsabilidades reservada à regulamentação do Executivo.

A iniciativa parlamentar deverá observar o Tema 917 do STF, sem criar órgãos, cargos ou disciplinar atribuições administrativas internas. Eventuais novas despesas obrigatórias dependerão das exigências fiscais pertinentes, inclusive da LRF e do art. 113 do ADCT.

CARTEIRA COM CRITÉRIO

O que é

Estabelece diretrizes de transparência e fundamentação técnica para a seleção e priorização dos investimentos estaduais em infraestrutura, considerando seus impactos econômicos, sociais, territoriais, ambientais e financeiros.

A proposta busca tornar verificáveis os critérios utilizados para incluir, priorizar ou revisar empreendimentos na carteira estadual de investimentos, respeitando os instrumentos de planejamento e orçamento legalmente existentes.

A análise poderá considerar a demanda atendida, a integração regional, os benefícios esperados, os custos de implantação e manutenção, os riscos técnicos e socioambientais e a compatibilidade com outros investimentos públicos.

Os estudos deverão permitir comparar, quando juridicamente cabível, diferentes formas de execução e financiamento, como obra pública tradicional, concessão ou Parceria Público-Privada, mediante justificativa técnica da alternativa escolhida.

A política também estimulará que as avaliações preliminares de viabilidade técnica, econômica e ambiental sejam consideradas conjuntamente nas primeiras etapas do planejamento, evitando que condicionantes relevantes sejam identificadas apenas após o avanço da contratação.

As informações públicas deverão permitir compreender as razões da priorização e as mudanças relevantes na carteira, sem substituir a elaboração dos estudos técnicos completos exigidos para cada empreendimento.

Quem atende

População baiana, municípios beneficiados pela infraestrutura estadual, setores produtivos, usuários dos serviços públicos, órgãos de planejamento, instituições de controle e potenciais participantes de projetos de concessão e PPP.

Por que existe

A Bahia já possui PPA, planejamento de longo prazo e carteira de projetos estratégicos, além de um Programa Estadual de PPPs instituído em 2004, cuja governança foi atualizada em 2025.

O projeto não cria outro plano nem outro programa de parcerias. Seu diferencial consiste em tornar mais transparentes e comparáveis os fundamentos utilizados para definir prioridades e escolher alternativas de investimento.

Problemas que resolve

Amplia a transparência sobre a priorização dos investimentos, permite identificar sobreposições entre empreendimentos, favorece a avaliação antecipada de riscos e facilita o acompanhamento das justificativas das decisões.

Também contribui para evitar que a escolha da modalidade contratual anteceda a análise de sua adequação ao projeto, sem estabelecer preferência obrigatória por contratação pública, concessão ou PPP.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 37, 70, 165, 170 e 174 da Constituição Federal, na Lei nº 14.133/2021, nas normas federais de concessões e PPPs e na Lei baiana nº 9.290/2004.

Poderá ser apresentado como PL parlamentar de transparência e diretrizes gerais para avaliação de investimentos, sem determinar obras específicas, criar novas estruturas administrativas ou substituir a iniciativa constitucionalmente reservada ao Executivo para o PPA, a LDO e a LOA.

As análises ambientais preliminares não equivalerão à concessão de licença, nem substituirão estudos ou autorizações legalmente exigidos. A regulamentação técnica e a condução dos procedimentos de planejamento permanecerão com os órgãos competentes.

A iniciativa deverá observar o Tema 917 do STF e as exigências fiscais aplicáveis, inclusive o art. 113 do ADCT quando pertinente.

CORREDOR FERRO-PORTUÁRIO

O que é

Propõe ao Governo da Bahia fortalecer a articulação institucional para o desenvolvimento e a integração logística do corredor ferroviário e portuário do Estado, com atenção especial à Ferrovia de Integração Oeste-Leste — FIOl — e à infraestrutura portuária da região de Ilhéus.

A iniciativa poderá contemplar cooperação técnica com os órgãos federais, autoridades portuárias, operadores ferroviários, concessionárias e municípios envolvidos, buscando identificar necessidades complementares de infraestrutura estadual.

Também poderá abranger estudos sobre acessos rodoviários, conexão entre zonas produtivas e terminais logísticos, integração dos diferentes modais de transporte e oportunidades de aproveitamento econômico dos investimentos ferroviários e portuários.

No caso do Porto Organizado de Ilhéus, a cooperação estadual deverá respeitar a competência da autoridade portuária federal e considerar as necessidades de modernização de acessos e da infraestrutura externa de interesse compartilhado.

A FIOl e os empreendimentos portuários da região deverão ser analisados conforme seus respectivos projetos, competências, contratos e estágios de implementação, sem tratá-los como uma única obra.

Quem atende

Produtores, transportadores, operadores logísticos, trabalhadores, empresas exportadoras e importadoras, municípios atendidos pelo corredor e população beneficiada pela melhoria da infraestrutura regional.

Por que existe

A FIOl integra uma infraestrutura ferroviária federal, cujo trecho 1 foi subconcedido em 2021. O Porto Organizado de Ilhéus, por sua vez, é administrado pela CODEBA, autoridade portuária federal. São empreendimentos distintos e dependem de competências institucionais específicas.

Em 25 de setembro de 2026, a CODEBA informou a contratação de R\$ 38,6 milhões em intervenções de recuperação da infraestrutura do Porto de Ilhéus. Por isso, a proposta estadual não deve apresentar a recuperação portuária como uma obra ainda inexistente ou sob responsabilidade direta da Bahia.

O diferencial da Indicação é a identificação e a preparação das intervenções complementares que estejam ao alcance do Estado, sobretudo a conexão logística e territorial desses investimentos.

Problemas que resolve

Busca reduzir a fragmentação do planejamento entre os diferentes modais, identificar gargalos de acesso e escoamento e melhorar a articulação entre a infraestrutura ferroviária, portuária e rodoviária.

Também favorece a identificação das necessidades de infraestrutura complementar para que as regiões produtivas possam aproveitar os investimentos realizados.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 21, XII, e 23 da Constituição Federal, observando a legislação federal de transportes ferroviários, portos e concessões.

A atuação estadual ficará limitada às suas competências sobre planejamento regional, infraestrutura própria, desenvolvimento econômico e cooperação interfederativa.

A Indicação poderá propor acordos e estudos conjuntos sem impor alterações a contratos federais, assumir a regulação ferroviária ou disciplinar a administração dos portos organizados.

Observação técnica: Porto Organizado de Ilhéus e Porto Sul não devem ser confundidos. A articulação logística poderá considerar ambos, mas cada empreendimento possui características e instrumentos próprios.

CONEXÃO AÉREA REGIONAL

O que é

Propõe ao Governo da Bahia aperfeiçoar o planejamento e a integração da infraestrutura aeroportuária regional, considerando a demanda por transporte aéreo, o potencial econômico dos territórios, a conectividade entre municípios e a sustentabilidade operacional dos equipamentos.

A iniciativa poderá contemplar estudos para modernização, ampliação, manutenção e melhoria de acessos aos aeroportos e aeródromos de interesse regional, respeitadas as competências das autoridades responsáveis por cada instalação.

Também poderá promover a articulação com programas federais, concessionárias e administrações municipais para identificar oportunidades de investimento, integração com o transporte terrestre e aproveitamento econômico da infraestrutura existente.

Os estudos deverão considerar demanda atual e potencial, segurança operacional, custos de manutenção, integração turística e produtiva e alternativas de financiamento legalmente disponíveis.

Quem atende

Moradores do interior baiano, trabalhadores, turistas, produtores, empresas e municípios que dependam de melhor acesso ao transporte aéreo regional.

Por que existe

O desenvolvimento aeroportuário já envolve iniciativas estaduais e federais. Em 2026, o Programa AmpliAR incluiu investimentos nos aeroportos baianos de Paulo Afonso e Lençóis, enquanto o Governo Federal também anunciou estudos para equipamentos em Feira de Santana e Conde.

A proposta não pretende criar outro programa federal de aviação regional, mas organizar a atuação complementar do Estado e a integração dos aeroportos com suas regiões de influência.

Problemas que resolve

Busca reduzir a fragmentação do planejamento aeroportuário regional, identificar prioridades de modernização e melhorar a conexão entre terminais, centros urbanos, polos turísticos e áreas produtivas.

Também permite avaliar a viabilidade operacional e econômica das intervenções antes da definição de investimentos ou modelos de gestão.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nas competências estaduais de desenvolvimento regional, planejamento e infraestrutura própria, preservando as atribuições federais previstas no art. 21, XII, da Constituição Federal.

A execução poderá ocorrer por meio de cooperação com os órgãos federais, municípios, administradores aeroportuários e operadores competentes.

A Indicação não criará regras estaduais de segurança de voo, navegação aérea, certificação aeroportuária ou exploração de serviços submetidos à regulação federal.

INFRAESTRUTURA DIGITAL PRODUTIVA

O que é

Propõe ao Governo da Bahia realizar estudos de planejamento territorial e infraestrutura para identificar oportunidades de instalação e desenvolvimento de datacenters e outros empreendimentos de processamento de dados de interesse produtivo e científico.

A iniciativa poderá contemplar a avaliação de áreas com condições adequadas de infraestrutura energética, conectividade, segurança, acesso logístico, disponibilidade hídrica e capacidade de expansão.

Os estudos deverão considerar o potencial da matriz energética regional, a disponibilidade efetiva de suprimento elétrico e as condições de conexão às redes competentes, sem presumir que a existência de geração renovável assegure automaticamente capacidade energética para novos empreendimentos.

Também poderão identificar oportunidades de integração entre infraestrutura computacional, instituições de pesquisa, empresas de tecnologia e projetos industriais que dependam de processamento de dados ou computação de alto desempenho.

A proposta poderá estimular a articulação com concessionárias, operadores de telecomunicações, órgãos federais e instituições científicas para identificar necessidades de infraestrutura complementar, respeitando as atribuições de cada instituição.

Os estudos deverão avaliar riscos e impactos sobre consumo de energia, utilização da água, refrigeração, ocupação do solo e infraestrutura pública, considerando as condições ambientais e territoriais de cada empreendimento.

Eventuais modalidades de apoio estadual deverão observar critérios públicos de viabilidade e contrapartidas, sem gerar direito automático a benefícios fiscais ou acesso prioritário a serviços públicos.

Quem atende

Empresas de tecnologia, instituições científicas, empreendimentos industriais que necessitem de infraestrutura computacional e municípios com condições para receber atividades produtivas associadas ao processamento de dados.

Por que existe

A Lei Federal nº 15.504/2026, sancionada em setembro de 2026, instituiu o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter — Redata. O regime nacional

contempla atividades de processamento e armazenamento de dados, incluindo aplicações de inteligência artificial e computação de alto desempenho.

Assim, a adaptação estadual deverá concentrar-se no planejamento territorial e nas condições complementares de infraestrutura, em vez de reproduzir o incentivo tributário federal.

Problemas que resolve

Busca identificar antecipadamente os requisitos de infraestrutura para instalação dos empreendimentos, evitando decisões de localização desconectadas das condições efetivas de energia, conectividade e disponibilidade hídrica.

Também facilita a articulação entre empreendimentos digitais, instituições científicas e regiões com capacidade de desenvolvimento tecnológico.

Sustentação jurídica

Fundamenta-se nos arts. 170, 174, 218 e 219 da Constituição Federal, na legislação nacional de infraestrutura e no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia.

A implementação deverá respeitar as competências federais relativas à energia elétrica e às telecomunicações, bem como as regras ambientais e de gestão dos recursos hídricos aplicáveis a cada empreendimento.

A proposta não instituirá outro regime tributário federal, não obrigará concessionárias a realizar conexões fora dos procedimentos regulatórios e não dispensará licenciamento ou autorizações necessárias.

A execução poderá aproveitar as estruturas estaduais de planejamento, desenvolvimento econômico e tecnologia, mediante Indicação ao Executivo.

Eventuais investimentos ou incentivos financeiros dependerão de estudos de viabilidade e das exigências constitucionais e fiscais pertinentes.